P U T U S A N

Nomor 2806/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDRA SETYAWAN
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pelajar Timur Gg. Melati No. 16 B Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan / Jalan Pelajar Gg. Darmo No. 16 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2806/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2806/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRA SETYAWAN, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman ", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRA SETYAWAN dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Denda Rp.1.000.000.000,- Subs. 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor SIM 082182230308 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa ANDRA SETYAWAN pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di depan rumah di Jalan Pelajar Gg. Kasih Kel. Binjai Kec.Medan Denai Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, berwenang memeriksa dan mengadili secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1,12 (satu koma satu dua) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira Pukul 10.00 Wib petugas Polisian Ditresnarkoba Polda Sumut yaitu saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi TOGA M. PARHUSIP dan saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dihubungi oleh Informan yang menerangkan bahwa ada orang yang selalu mengedarkan narkotika jenis Sabu di seputaran Jalan Pelajar Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan, kemudian para saksi menemui Informan dan setelah menerima Informasi dari Informan, para saksi melaporkan informasi yang di dapat tersebut kepada Kanit yaitu KOMPOL ARIO P. TUHU MANGABDI, SIK, MH, yang kemudian memerintahkan para saksi bersama dengan Team Unit 1 Subdit III untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 13.00 wib, Kanit KOMPOL ARIO P. TUHU MANGABDI, SIK, MH memerintahkan para saksi melakukan penindakan ke terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika yang dimaksud oleh informan dengan cara Undercover Buy (pembelian terselubung), sekira pukul 14.30 wib saksi JAMALUDIN A. SIREGAR melakukan penyamaran untuk membeli narkotika jenis sabu menemui terdakwa ANDRA SETYAWAN di Jalan Pelajar Gang Kasih Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan, lalu terdakwa menyuruh saksi JAMALUDIN A. SIREGAR untuk menunggu karena akan mengambil narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa segera menghubungi RAJU (dalam lidik) menanyakan narkotika jenis sabu, dan sepakat dengan harga enam ratus lima puluh ribu, dan terdakwa segera pergi menuju ke tempat RAJU di Jalan Pelajar Timur Gang Mawar Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan tepatnya dipinggir Sungai, lalu RAJU mendatangi terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa pun segera pergi meninggalkan RAJU dan terdakwa pergi menuju tempat calon pembeli yaitu saksi JAMALUDIN A. SIREGAR yang menunggu terdakwa di Jalan Pelajar Timur Gang Kasih Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan, sekira pukul 15.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi JAMALUDIN A. SIREGAR, dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu, terdakwa langsung ditangkap.
- Bahwa benar kemudian petugas Kepolisian menemukan/menyita barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,12 (satu koma satu dua)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor SIM 082182230308.

- Bahwa perbuatan terdakwa ANDRA SETYAWAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 November 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari ANDRA SETYAWAN berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,12 (satu koma satu dua) gram netto
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6585/ NNF/ 2022 tanggal 10 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,12 (satu koma satu dua) gram netto diduga mengandung narkotika yang disita milik terdakwa ANDRA SETYAWAN adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa ANDRA SETYAWAN pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di depan rumah di Jalan Pelajar Gg. Kasih Kel. Binjai Kec.Medan Denai Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, berwenang memeriksa dan mengadili secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,12 (satu koma satu dua) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira Pukul 10.00 Wib petugas Polisian Ditresnarkoba Polda Sumut yaitu saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi TOGA M. PARHUSIP dan saksi JAMALUDIN A. SIREGAR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dihubungi oleh Informan yang menerangkan bahwa ada orang yang selalu memiliki narkotika jenis Sabu di seputaran Jalan Pelajar Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan, kemudian para saksi menemui Informan dan setelah menerima Informasi dari Informan, para saksi melaporkan informasi yang di dapat tersebut kepada Kanit yaitu KOMPOL ARIO P. TUHU MANGABDI, SIK, MH, yang kemudian memerintahkan para saksi bersama dengan Team Unit 1 Subdit III untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 13.00 wib, Kanit KOMPOL ARIO P. TUHU MANGABDI, SIK, MH memerintahkan para saksi melakukan penindakan ke terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika yang dimaksud, sekira pukul 14.30 wib saksi JAMALUDIN A. SIREGAR menemui terdakwa ANDRA SETYAWAN di Jalan Pelajar Gang Kasih Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan, lalu terdakwa menyuruh saksi JAMALUDIN A. SIREGAR untuk menunggu karena akan mengambil narkotika jenis sabu.

- Bahwa kemudian terdakwa segera menghubungi RAJU (dalam lidik) menanyakan narkotika jenis sabu, dan terdakwa segera pergi menuju ke tempat RAJU di Jalan Pelajar Timur Gang Mawar Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan tepatnya dipinggir Sungai, lalu RAJU mendatangi terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa pun segera pergi meninggalkan RAJU dan terdakwa pergi menuju tempat calon pembeli yaitu saksi JAMALUDIN A. SIREGAR yang menunggu terdakwa di Jalan Pelajar Timur Gang Kasih Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan, sekira pukul 15.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi JAMALUDIN A. SIREGAR, dan pada saat terdakwa menguasai narkotika jenis sabu, terdakwa langsung ditangkap.
- Bahwa benar kemudian petugas Kepolisian menemukan/menyita barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,12 (satu koma satu dua) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor SIM 082182230308.
- Bahwa perbuatan terdakwa ANDRA SETYAWAN memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 November 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti yang disita dari ANDRA SETYAWAN berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,12 (satu koma satu dua) gram netto

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6585/ NNF/ 2022 tanggal 10 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,12 (satu koma satu dua) gram netto diduga mengandung narkotika yang disita milik terdakwa ANDRA SETYAWAN adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. TOGA M. PARHUSIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di depan rumah di Jalan Pelajar Gg. Kasih Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi dihubungi oleh Informan yang menerangkan bahwa ada orang yang selalu mengedarkan Narkotika jenis shabu di seputaran Jalan Pelajar Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menemui Informan diseputaran Jalan Pelajar Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, lalu setelah menerima Informasi dari Informan, Saksi dan rekan Saksi melaporkan informasi yang di dapat tersebut kepada Kanit yang kemudian memerintahkan Saksi dan rekan Saksi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah penyelidikan dirasa cukup, pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Kanit memerintahkan Saksi dan rekan Saksi melakukan penindakan ke terhadap orang yang diduga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan tindak pidana Narkotika yang dimaksud oleh informan dengan cara Undercover Buy (pembelian terselubung), lalu pada pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendatangi tempat dimana orang yang diduga mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut berada yaitu diseputaran Jalan Pelajar Gang Kasih Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, sekira pukul 14.30 WIB Saksi Jamaludin A. Siregar melakukan penyamaran untuk membeli Narkotika jenis shabu dari orang yang diduga menjual Narkotika jenis shabu tersebut, namun orang tersebut menyuruh Saksi Jamaludin A. Siregar untuk menunggu karena akan mengambil Narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut dan sekira pukul 15.00 WIB orang yang diduga menjual Narkotika jenis shabu tersebut kembali mendatangi Saksi Jamaludin A. Siregar yang berada di Jalan Pelajar Gang Kasih Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, kemudian pada saat orang tersebut memperlihatkan Narkotika jenis shabu yang akan dijual tersebut, Saksi Jamaludin A. Siregar langsung menghubungi (misscall) Saksi dan rekan Saksi sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang hendak menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor SIM 082182230308;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama Raju (dalam lidik);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. JAMALUDIN A. SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di depan rumah di Jalan Pelajar Gg. Kasih Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi dihubungi oleh Informan yang menerangkan bahwa ada orang yang selalu mengedarkan Narkotika jenis shabu di seputaran Jalan Pelajar Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menemui Informan diseputaran Jalan Pelajar Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, lalu setelah menerima Informasi dari Informan, Saksi dan rekan Saksi melaporkan informasi yang di dapat tersebut kepada Kanit yang kemudian memerintahkan Saksi dan rekan Saksi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah penyelidikan dirasa cukup, pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Kanit memerintahkan Saksi dan rekan Saksi melakukan penindakan ke terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika yang dimaksud oleh informan dengan cara Undercover Buy (pembelian terselubung), lalu pada pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendatangi tempat dimana orang yang diduga mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut berada yaitu diseputaran Jalan Pelajar Gang Kasih Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, sekira pukul 14.30 WIB Saksi melakukan penyamaran untuk membeli Narkotika jenis shabu dari orang yang diduga menjual Narkotika jenis shabu tersebut, namun orang tersebut menyuruh Saksi untuk menunggu karena akan mengambil Narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut dan sekira pukul 15.00 WIB orang yang diduga menjual Narkotika jenis shabu tersebut kembali mendatangi Saksi yang berada di Jalan Pelajar Gang Kasih Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, kemudian pada saat orang tersebut memperlihatkan Narkotika jenis shabu yang akan dijual tersebut, Saksi langsung menghubungi (misscall) rekan Saksi sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang hendak menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor SIM 082182230308;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama Raju (dalam lidik);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di depan rumah di Jalan Pelajar Gg.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kasih Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa Jalan Pelajar Timur Gang Melati No. 16B Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, lalu Terdakwa dihubungi oleh calon pembeli yang berkata "Ndra, ke Gang Kasih dulu" lalu Terdakwa jawab "Ya ini aku kesana jalan kaki ya". Kemudian sekira 14.40 WIB Terdakwa sampai ditempat calon pembeli yaitu di Jalan Pelajar Timur Gang Kasih Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, setelah bertemu calon pembeli "Coba kau telponkan dulu kawanmu, aku mau beli shabu ini" lalu Terdakwa jawab "Yaudah bentar ini ku telpon" lalu Terdakwa segera menghubungi teman Terdakwa yang bernama Raju (dalam lidik) dan berkata "Ju, ada sabumu sebiji?" lalu Raju berkata "Ada ini" lalu Terdakwa bertanya "Kali berapa satu biji?" lalu teman Terdakwa Raju menjawab "Enam ratus lima puluh ribu sebijinya" lalu Terdakwa berkata "Yaudah aku kesana ya" lalu Raju berkata "Yaudah kesini lah kau" dan Terdakwa segera pergi menuju ke tempat teman Terdakwa Raju di Jalan Pelajar Timur Gang Mawar Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya dipinggir Sungai dan sampai pada pukul 14.50 WIB, setelah sampai Terdakwa memanggil Raju yang berada disana, lalu Raju mendatangi Terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwapun segera pergi meninggalkan Raju dan pergi menuju tempat calon pembeli yang menunggu Terdakwa di Jalan Pelajar Timur Gang Kasih Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di tempat calon pembeli berada dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu, tiba-tiba calon pembeli dan beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan/menyita barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor SIM 082182230308;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari teman Terdakwa yang bernama Raju;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor SIM 082182230308;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di depan rumah di Jalan Pelajar Gg. Kasih Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan/menyita barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor SIM 082182230308;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa Jalan Pelajar Timur Gang Melati No. 16B Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, lalu Terdakwa dihubungi oleh calon pembeli yang berkata “Ndra, ke Gang Kasih dulu” lalu Terdakwa jawab “Ya ini aku kesana jalan kaki ya”. Kemudian sekira 14.40 WIB Terdakwa sampai ditempat calon pembeli yaitu di Jalan Pelajar Timur Gang Kasih Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, setelah bertemu calon pembeli “Coba kau telponkan dulu kawanmu, aku mau beli shabu ini” lalu Terdakwa jawab “Yaudah bentar ini ku telpon” lalu Terdakwa segera menghubungi teman Terdakwa yang bernama Raju (dalam lidik) dan berkata “Ju, ada shabumu sebiji?” lalu Raju berkata “Ada ini” lalu Terdakwa bertanya “Kali berapa satu biji?” lalu teman Terdakwa Raju menjawab “Enam ratus lima puluh ribu sebijinya” lalu Terdakwa berkata “Yaudah aku kesana ya” lalu Raju berkata “Yaudah kesini lah kau” dan Terdakwa segera pergi menuju ke tempat teman Terdakwa Raju di Jalan Pelajar Timur Gang Mawar Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya dipinggir Sungai dan sampai pada pukul 14.50 WIB, setelah sampai Terdakwa memanggil Raju yang berada disana, lalu Raju mendatangi Terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwapun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

segera pergi meninggalkan Raju dan pergi menuju tempat calon pembeli yang menunggu Terdakwa di Jalan Pelajar Timur Gang Kasih Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di tempat calon pembeli berada dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu, tiba-tiba calon pembeli dan beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari teman Terdakwa yang bernama Raju;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 1 November 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari Andra Setyawan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 1,12 (satu koma satu dua) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6585/ NNF/ 2022 tanggal 10 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 1,12 (satu koma satu dua) gram netto diduga mengandung Narkotika yang disita milik Terdakwa Andra Setyawan adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ”Setiap orang” yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang *(error in persona)* sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di depan rumah di Jalan Pelajar Gg. Kasih Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dan menemukan/menyita barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor SIM 082182230308;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa Jalan Pelajar Timur Gang Melati No. 16B Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, lalu Terdakwa dihubungi oleh calon pembeli yang berkata “Ndra, ke Gang Kasih dulu” lalu Terdakwa jawab “Ya ini aku kesana jalan kaki ya”.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kemudian sekira 14.40 WIB Terdakwa sampai ditempat calon pembeli yaitu di Jalan Pelajar Timur Gang Kasih Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, setelah bertemu calon pembeli "Coba kau telponkan dulu kawanmu, aku mau beli shabu ini" lalu Terdakwa jawab "Yaudah bentar ini ku telpon" lalu Terdakwa segera menghubungi teman Terdakwa yang bernama Raju (dalam lidik) dan berkata "Ju, ada shabumu sebiji?" lalu Raju berkata "Ada ini" lalu Terdakwa bertanya "Kali berapa satu biji?" lalu teman Terdakwa Raju menjawab "Enam ratus lima puluh ribu sebijinya" lalu Terdakwa berkata "Yaudah aku kesana ya" lalu Raju berkata "Yaudah kesini lah kau" dan Terdakwa segera pergi menuju ke tempat teman Terdakwa Raju di Jalan Pelajar Timur Gang Mawar Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan tepatnya dipinggir Sungai dan sampai pada pukul 14.50 WIB, setelah sampai Terdakwa memanggil Raju yang berada disana, lalu Raju mendatangi Terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwapun segera pergi meninggalkan Raju dan pergi menuju tempat calon pembeli yang menunggu Terdakwa di Jalan Pelajar Timur Gang Kasih Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di tempat calon pembeli berada dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu, tiba-tiba calon pembeli dan beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari teman Terdakwa yang bernama Raju;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 1 November 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari Andra Setyawan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 1,12 (satu koma satu dua) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6585/ NNF/ 2022 tanggal 10 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 1,12 (satu koma satu dua) gram netto diduga mengandung Narkotika yang disita milik Terdakwa Andra Setyawan adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor SIM 082182230308;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRA SETYAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram netto;
   - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor SIM 082182230308;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 oleh Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel, S.H., M.H., dan Zufida Hanum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rotua Hutabarat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Immanuel, S.H., M.H.	Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.
Zufida Hanum, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)